

龙口黄山馆龙口海盟机械有限公司“11·17” 一般车辆伤害事故调查报告

2023年11月17日，龙口海盟机械有限公司发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约163万元^[1]。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规章规定，龙口市人民政府于2025年9月11日成立了由市委常委、副市长高经宇任组长，应急局、公安局、工信局、交通局、卫健局、民政局、人社局、总工会等有关部门和单位组成的莱州市皓信包装有限公司“11·17”一般车辆伤害事故调查组，并邀请青岛市黄岛区政府、莱州市政府、龙口市纪委监委、龙口市人民检察院派员参加，迅速展开事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合研判，查明了事故发生经过、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故主体、事故性质，提出了对事故相关单位和人员的处理建议及事故防范整改措施。市纪委监委组织对相关单位及人员进行了问责调查，提出了问责建议。

[1] 2025年8月13日龙口市收到莱州市应急管理局《关于莱州市皓信包装有限公司员工丁**工伤认定事故线索的移交函》：2023年11月17日13时30分许，在龙口海盟机械有限公司南厂区院内高**驾驶半挂牵引车将莱州市皓信包装有限公司员工丁**挤压致死。由于该起事故发生地是龙口市，超出莱州市管辖范围，特移交龙口市核査处理。

经调查认定，龙口黄山馆龙口海盟机械有限公司“11·17”一般车辆伤害事故是一起车辆驾驶人未按照操作规范安全驾驶造成的一般生产安全责任事故，黄山馆镇未按规定进行事故报告。

一、基本情况

（一）事故单位和人员基本情况

1. 龙口海盟机械有限公司（以下简称海盟机械），成立于 1997 年 9 月 25 日，统一社会信用代码：91*****39；类型：有限责任公司（港澳台法人独资）；住所：山东省龙口市黄山海盟工业园；法定代表人：王**；注册资本：美元玖佰零贰万零伍佰元整；经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

海盟机械现有两个厂区：一厂区为新厂区，2003 年建厂，位于龙口市海岱经济开发区；二厂区为老厂区，1997 年建厂，位于龙口市黄山馆镇。

2. 青岛锦亚顺通国际物流有限公司（以下简称锦亚顺通）：成立于 2016 年 04 月 12 日，统一社会信用代码：91*****02；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：山东省青岛市黄岛区刘公岛路 167 号盈泰嘉园 31 号楼 1 单元 101 室；法定代表人：于*；注册资本：伍佰万

元整;经营范围:普通货运;货物专用运输;国际货运代理;国内公路铁路货运代理;国际船舶代理服务;集装箱拆箱、拼箱服务;普通货物装卸服务;代理报关检验;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

锦亚顺通持有青岛市黄岛区行政审批服务局颁发的《道路运输经营许可证》,证书编号:鲁交运管许可青字37*****70号,经营范围:普通货运、货物专用运输(集装箱,冷藏保险,罐式)、大件运输,有效期:2024年11月28日至2025年11月27日。

3.莱州市皓信包装有限公司(以下简称皓信包装),成立于2018年04月27日,统一社会信用代码:91*****8B;类型:有限责任公司(自然人独资);住所:山东省烟台市莱州市郭家店镇钟家村;法定代表人:张**;注册资本:壹佰伍拾万元整;经营范围:包装装潢印刷,制造、销售:纸制品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.高**,男,山东省胶州市人,50岁,系锦亚顺通所属鲁U****6/鲁U***5挂重型半挂牵引车驾驶员。

(二)合同签订情况

1.海盟机械与锦亚顺通合同情况。海盟机械与锦亚顺通于2023年1月1日签订《集装箱运输合同》,双方约定由

锦亚顺通负责将集装箱由海盟机械运送至黄岛集装箱场站，合同期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。双方同时签订了《安全协议》，明确双方安全生产权利、责任及义务。

2. 海盟机械与皓信包装合同情况。海盟机械与皓信包装于 2023 年 1 月 1 日签订《采购合同》，双方约定由皓信包装每月根据海盟机械需求情况提供纸箱并送至海盟机械指定地点，合同期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（三）事故发生单位安全管理情况

1. 海盟机械。海盟机械制定了安全生产责任制，但主要负责人未签字同意发布；制定了《承包商及外来人员安全管理制度》《厂区安全管理制度》，但未严格落实；海盟机械在应急救援预案中明确了发生生产安全事故上报的时间、流程，但该公司没有规范执行。

2. 锦亚顺通。锦亚顺通制定了安全生产岗位责任制，任命了主要负责人、安全生产负责人及安全员，制定了《道路交通运输综合应急预案》及各专项预案。制定了《安全事故报告、统计与处理制度》，但该企业未按照制度要求及时报告事故情况。锦亚顺通对新聘任驾驶员进行了教育培训，但培训内容不全面，缺少被培训者签字确认，未建立三级教育培训制度。

（四）事故经过

2023 年 11 月 17 日 13 时左右，锦亚顺通鲁 U****6/鲁 U***5 挂重型半挂牵引车驾驶员高**，在海盟机械二厂办理车辆登记手续后，将货车停在成品仓库装货平台发货区域。

牵引车呈东西向，车头向西，集装箱挂车呈南北方向，海盟机械对集装箱前箱装货。在此期间，皓信包装鲁 F****S 栏板车呈南北向停靠在包装材料库门口的指定卸货区内。13 时 20 分左右，集装箱前箱货物装满，高**自行启动车辆调整集装箱挂车位置，集装箱挂车左后侧挤压正在鲁 F****S 栏板车右侧解纸箱绑带的皓信包装作业人员丁**，导致丁**死亡。

（五）事故现场情况

1. 事故发生地点情况。事故发生地位于海盟机械二厂区内院内装卸货区域。



图 1：事发地点位置图

2. 事故现场车辆及人员分布情况。皓信包装货车栏板车呈南北向，车头朝南，车辆东侧为原材料库；锦亚顺通鲁 U****6/鲁 U***5 挂重型半挂牵引车车头朝西，后方挂车呈南北向，挂车前方略向西偏，前箱靠近成品仓库装货平台，尾端与栏板车中后部平齐，死者丁**头朝西，躺在栏板货车中后部西侧地面上。

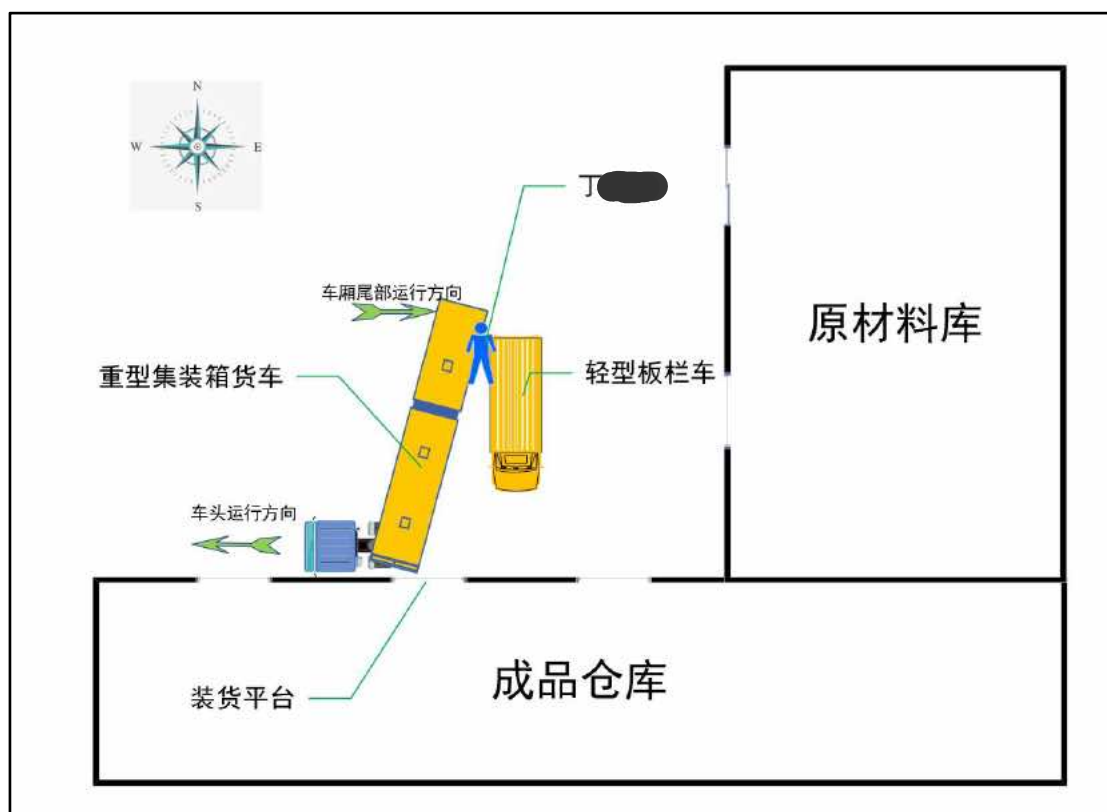


图 2：事发时车辆及人员位置图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 163 万元。

（七）其他情况

事发当天，龙口市气温 4 度，西北风四级。

二、应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，海盟机械企管部安全员马**电话报告企管部经理李**，李**接到报告后立即报告海盟机械法定代表人兼总经理王**，并电话向黄山馆镇应急办副主任刘*（挂职）报告。刘*接到报告后立即赶往事发现场，到达现场时，公安交警部门已到现场并开始调查，刘*认为该起事故属于交通事故，即电话报告黄山馆镇副镇长兼应急办主任徐**，徐**也认为是交通事故，两人未向黄山馆镇领导及龙口市安全

生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）事故现场应急处置情况

2023年11月17日13时37分，高**拨打120急救电话；13时38分，高**拨打122报警电话。13时39分，皓信包装货车栏板车驾驶员王*拨打120急救电话；13时39分，王*拨打122报警电话。报警后，高**、王*分别向锦亚顺通法定代表人、总经理于*及皓信包装总经理张**电话报告事故情况。13时49分，龙矿医院急救车到达现场，现场诊断丁**已无生命迹象。14时22分，民警到达现场处理事故。

（三）公安、司法机关侦查办理情况

龙口市公安局于2023年12月15日就高**涉嫌过失致人死亡进行立案侦查，犯罪嫌疑人高**于2023年12月17日归案并被采取取保候审强制措施。2024年1月25日，龙口市公安局向龙口市人民检察院提交《起诉意见书》^[2]，龙口市人民检察院经审查后依法提起公诉，2024年4月1日，龙口市人民法院依法判决高**犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年^[3]。

（四）善后处理情况

事故发生后，锦亚顺通及高**积极与丁**亲属沟通、协商，双方达成赔偿协议，善后处理结束。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，现场相关人员及时拨打122、120电话并报告单位负责人，未贻误救援，未造成次生衍生事故。

[2] 龙口市公安局《起诉意见书》（龙公（馆海）诉字〔2024〕42号）。

[3] 龙口市人民法院《刑事判决书》（2024）鲁0681刑初88号。

事故发生后，黄山馆镇相关人员在接到企业报告后，认为是道路交通事故，且交警已到场处理，没有引起足够重视，未按规定逐级上报。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故发生的直接原因是高**在未及时确认车辆周边安全的情况下移动车辆，挤压正在作业的丁**，导致丁**死亡。

（二）事故鉴定情况

事故前，鲁 U****6/鲁 U****5 挂重型半挂牵引车车头朝西尾朝北停止，鲁 F****S 栏板车头朝南尾朝北停在其后，丁**位于两车之间；事故时，鲁 U****6/鲁 U****5 挂重型半挂牵引车左后部挤压丁**并与鲁 F****S 福田牌轻型栏板货车右侧中部接触发生碰撞^[4]。经龙口市公安局鉴定，死者丁**系车祸致颅脑损伤死亡^[5]。

（三）其他因素排除

经调查，该起事故排除自杀、他杀刑事案件的可能性。

（四）事故间接原因

1. 海盟机械未履行相关方现场安全生产统一协调职责。两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动且可能危及对方生产安全时，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调^[6]。

[4] 山东金光司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（山东金光司法鉴定中心（2023）交鉴字第 7884 号）。

[5] 龙口市公安局刑事侦查大队刑事科学技术室《鉴定书》（龙）公（刑）鉴（尸）（2023）179 号。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正版）第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

2. 锦亚顺通落实岗位安全责任不到位。对从业人员教育培训缺乏针对性，流于形式，未有效开展安全风险辨识和隐患排查。作业人员对交叉作业现场的复杂性及危险性认识不足，未确认周边安全条件即移动车辆，导致事故发生。

3. 黄山馆镇履行安全生产属地监督职责不到位。对企业安全监督检查不全面，对企业在交叉作业时未安排专人进行现场管理问题失察。

四、对有关单位和个人的处理建议

（一）已被判刑人员

高**，犯过失致人死亡罪，已于 2024 年 4 月 1 日被龙口市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。

（二）对有关公职人员的处理建议

建议对黄山馆镇有关负责人按照干部管理权限进行党纪政务处分。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1. 龙口海盟机械有限公司对事故的发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[7]的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项^[8]的规定，由龙口市应急管理局对其处人民币 50 万元以上 70 万元以下的行政处罚。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正版）第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 14 号）第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

2. 青岛锦亚顺通国际物流有限公司对事故的发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[9]的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项^[10]的规定，由龙口市应急管理局对其处人民币 50 万元以上 70 万元以下的行政处罚。

3. 王**，龙口海盟机械有限公司法定代表人兼总经理，作为公司的安全生产第一责任人，落实双重预防工作机制不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[11]的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[12]的规定，由龙口市应急管理局对其处 2022 年年收入 40% 罚款的行政处罚。

4. 于*，青岛锦亚顺通国际物流有限公司法定代表人兼总经理，作为公司的安全生产第一责任人，落实双重预防工作机制不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[13]的规定，建议依据《中华人民共和国

[9] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正版）第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[10] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 14 号）第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正版）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正版）第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[13] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正版）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）

安全生产法》第九十五条第一项^[14]的规定，由龙口市应急管理局对其处 2022 年年收入 40% 罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议

责成黄山馆镇党委、政府向龙口市委、市政府作出深刻书面检查，同时抄报龙口市纪委监委、龙口市人民政府安委会办公室。

五、整改和防范措施

（一）加强对外包外协单位统一协调管理。外包作业有多个承包单位或外包作业过程中存在交叉作业的，发包单位要严格落实安全生产主体责任，对承包单位或交叉作业单位实施统一协调、管理，安排专人对作业活动进行全过程监督。

（二）严格落实岗位安全责任。从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

（三）加大安全生产监督检查工作力度。各级各有关部门要严格履行监管职责，坚决筑牢本辖区、本领域安全防线，深刻汲取事故教训，切实加强属地监管、行业监督，严格落实“党政同责、一岗双责”规定，加大执法检查力度，防止各类生产安全事故发生。

（四）严厉打击瞒报生产安全事故行为。各级各有关部

组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正版）第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

门要提高政治站位，牢固树立法治思维，加强对安全生产法律法规的学习，切实提高对瞒报事故查处工作重要性的认识。要加大对瞒报生产安全事故行为打击力度，做到有报必查，查实重处，营造不敢违的高压态势，打造不能违的约束机制。要进一步压实事故举报核查责任，做到有报必查、查必有果、查实重处，强化行刑衔接，形成不敢瞒、瞒不住的震慑效应。